P U T U S A N
Nomor 692/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Braman Dita
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 37/31 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Jalan Pembangunan II Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan/ KTP Asrama TNI AD Glugur Hong Blok A No 2 Kelurahan Sidorame Barat I Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Braman Dita ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 692/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 692/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Braman Dita terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I(satu) bukan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Braman Dita berupa pidana Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kilp plastik Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu-sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,10 (Nol koma sepuluh) gram 2 (dua) bungkus plastik klip kosong , *agar dirampas untuk dimusnahkan* dan uang tunai sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu) rupiah *agar dirampas untuk negara*

4. Menetapkan agar Terdakwa Braman Dita membayar biaya perkara sebesar Rp5000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

------ Bahwa Terdakwa Braman Dita pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Prajurit blok Asrama Hong Kelurahan Durian Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menjual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-------Bahwa sebelumnya AIPTU Roy B Smanjuntak, SH, saksi AIPDA Pardamean Harahap dan saksi BRIPTU Dionesius Simanjuntak merupakan petugas Polisi Sat Res Narkoba Polrestabes Medan menerima informasi tentang perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika dengan sebutan shabu shabu di Jalan Prajurit blok Asrama Hong Kelurahan Durian Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan sehingga pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 13.30 petugas polisi mendatangi Terdakwa dirumah Terdakwa di Jalan Prajurit blok Asrama Hong Kelurahan Durian Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan kemudian Petugas Polisi tersebut memesan shabu-shabu dengan harga Rp70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menemui OPUNG (DPO) lalu Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan sebutan shabu shabu dengan harga Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) lalu setelah Terdakwa menerima shabu shabu tersebut kemudian Terdakwa kembali menemui pembeli yang merupakan petugas polisi tersebut dan saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus kilp plastik Narkotika berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (Nol koma sepuluh) gram petugas polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan dari genggaman tangan kanan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik Narkotika dengan sebutan sabu-sabu, 2 (dua) bungkus klip kosong, dan uang tunai sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) selanuutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan

------ Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:1289/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari,s.Farm., Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram

------ Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik Braman Dita tersebut diatas adalah Barang bukti atas adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

------- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonsia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua

------- Bahwa Terdakwa Braman Dita pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Prajurit blok Asrama Hong Kelurahan Durian Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-------Bahwa sebelumnya AIPTU Roy B Smanjuntak, SH, saksi AIPDA Pardamean Harahap dan saksi BRIPTU Dionesius Simanjuntak merupakan petugas Polisi Sat Res Narkoba Polrestabes Medan menerima informasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika dengan sebutan shabu shabu di Jalan Prajurit blok Asrama Hong Kelurahan Durian Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan sehingga pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 13.30 petugas polisi mendatangi Terdakwa dirumah Terdakwa di Jalan Prajurit blok Asrama Hong Kelurahan Durian Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan kemudian Petugas Polisi tersebut memesan sshabu-shabu dengan harga Rp70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menemui OPUNG (DPO) lalu Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika dengan sebutan shabu shabu dengan harga Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) lalu setelah Terdakwa menerima shabu shabu tersebut kemudian Terdakwa kembali menemui pembeli yang merupakan petugas polisi tersebut dan saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus kilp plastik Narkotika berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (Nol koma sepuluh) gram petugas polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan dari genggaman tangan kanan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik Narkotika dengan sebutan sabu-sabu, 2 (dua) bungkus klip kosong, dan uang tunai sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) selanuutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan

------Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:1289/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari,s.Farm., Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram

------Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan barang bukti diatas yang dianalisis milik Braman Dita tersebut diatas adalah Barang bukti atas adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

------- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonsia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PARDAMEAN HARAHAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebelumnya saksi bersama AIPTU Roy B Smanjuntak, SH, dan saksi BRIPTU Dionesius Simanjuntak yang merupakan petugas Polisi Sat Res Narkoba Polrestabes Medan menerima informasi tentang perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika di Jalan Prajurit blok Asrama Hong Kelurahan Durian Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 13.30 petugas polisi mendatangi Terdakwa dirumah Terdakwa di Jalan Prajurit blok Asrama Hong Kelurahan Durian Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, dan berpura-pura memesan shabu-shabu dengan harga Rp70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);
- Kemudian Terdakwa pergi mengambil shabu-shabu dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali menemui pembeli yang merupakan petugas polisi tersebut dan saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus kilp plastik Narkotika berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (Nol koma sepuluh) gram petugas polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Kemudian petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan dari genggaman tangan kanan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik Narkotika dengan sebutan sabu-sabu, 2 (dua) bungkus klip kosong, dan uang tunai sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu shabu tersebut dengan membeli dari OPUNG (DPO) dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

2. Saksi DIONESIUS SIMANJUNTAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi bersama AIPTU Roy B Smanjuntak, SH, dan saksi AIPDA Pardamean Harahap yang merupakan petugas Polisi Sat Res Narkoba Polrestabes Medan menerima informasi tentang perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika di Jalan Prajurit blok Asrama Hong Kelurahan Durian Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 13.30 petugas polisi mendatangi Terdakwa dirumah Terdakwa di Jalan Prajurit blok Asrama Hong Kelurahan Durian Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, dan berpura-pura memesan shabu-shabu dengan harga Rp70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);
- Kemudian Terdakwa pergi mengambil shabu-shabu dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali menemui pembeli yang merupakan petugas polisi tersebut dan saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus kilp plastik Narkotika berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (Nol koma

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sepuluh) gram petugas polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Kemudian petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan dari genggaman tangan kanan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik Narkotika dengan sebutan sabu-sabu, 2 (dua) bungkus klip kosong, dan uang tunai sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu shabu tersebut dengan membeli dari OPUNG (DPO) dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 13.30 petugas polisi mendatangi Terdakwa dirumah Terdakwa di Jalan Prajurit blok Asrama Hong Kelurahan Durian Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan dan ber pura-pura memesan shabu-shabu dengan harga Rp70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa tidak mengetahui bahwa pembeli tersebut adalah polisi;
- Kemudian Terdakwa menemui OPUNG (DPO) lalu Terdakwa membeli 1
(satu) paket Narkotika dengan sebutan shabu shabu dengan harga Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) lalu setelah Terdakwa menerima shabu shabu tersebut kemudian Terdakwa kembali menemui pembeli yang merupakan petugas polisi tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus kilp plastik Narkotika berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (Nol koma sepuluh) gram petugas polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan dari genggaman tangan kanan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik Narkotika dengan sebutan sabu-sabu, 2 (dua) bungkus klip kosong, dan uang tunai sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kilp plastik Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu-sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,10 (Nol koma sepuluh) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- uang tunai sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu) rupiah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 13.30 petugas polisi mendatangi Terdakwa dirumah Terdakwa di Jalan Prajurit blok Asrama Hong Kelurahan Durian Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan dan ber pura-pura memesan shabu-shabu dengan harga Rp70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa tidak mengetahui bahwa pembeli tersebut adalah polisi;
2. Kemudian Terdakwa menemui OPUNG (DPO) lalu Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika dengan sebutan shabu shabu dengan harga Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) lalu setelah Terdakwa menerima shabu shabu tersebut kemudian Terdakwa kembali menemui pembeli yang merupakan petugas polisi tersebut;
3. Bahwa saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus kilp plastik Narkotika berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (Nol koma sepuluh) gram petugas polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
4. Bahwa kemudian petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan dari genggaman tangan kanan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik Narkotika dengan sebutan sabu-sabu, 2 (dua) bungkus klip kosong, dan uang tunai sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.
3. Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan Penuntut Umum ini maksudnya adalah orang perorangan atau badan hukum yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, yang dalam perkara ini dihadapkan orang yang mengaku ber nama

, yang telah membenarkan identitasnya, dan apabila unsur lain dalam dakwaan telah terbukti maka dapat dikenakan pemidanaan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah cukup terpenuhi.

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan”.

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawar kan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” adalah merupakan perbuatan alternatif, apa bila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas diketahui bahwa pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 13.30 petugas polisi mendatangi Terdakwa dirumah Terdakwa di Jalan Prajurit blok Asrama Hong Kelurahan Durian Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan dan berpura-pura memesan shabu-shabu dengan harga Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa tidak mengetahui bahwa pembeli tersebut adalah polisi;

Kemudian Terdakwa menemui OPUNG (DPO) lalu membeli 1 (satu) paket Narkotika dengan sebutan shabu shabu dengan harga Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) lalu setelah menerima shabu shabu tersebut kemudian Terdakwa kembali menemui pembeli yang merupakan petugas polisi tersebut;

Bahwa saat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus kilp plastik Narkotika berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (Nol koma sepuluh) gram petugas polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut membuktikan bahwa terdakwa ada melakukan perbuatan menjual narkotika, sehingga dengan demikian unsur menjual telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menjual narkotika tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari yang berwenang, dan terdakwa bukanlah subjek hukum yang dibenarkan oleh Undang-undang untuk menjadi penjual narkotika, sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika”.

Ad.3. Unsur “Narkotika Golongan I”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:1289/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram, adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

Menimbang, bahwa *metamfetamina* merupakan unsur dari Narkotika jenis bukan tanaman, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga unsur “Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kilp plastik Narkotika Golongan I bukan tanaman disebut sabu-sabu berat bersih 0,10 (Nol koma sepuluh) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, adalah barang bukti yang digunakan melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu) rupiah, yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa nama Braman Dita tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

   5.1. 1 (satu) bungkus kilp plastik Narkotika Golongan I bukan tanaman disebut sabu-sabu berat bersih 0,10 (Nol koma sepuluh) gram;

   5.2. 2 (dua) bungkus plastik klip kosong

   Dirampas untuk dimusnahkan;

   5.3. Uang tunai Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);

   Dirampas untuk negara.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh kami, Nelson Panjaitan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fauzi, S.H., M.H., Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Risnawati Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Fauzi, S.H., M.H.	Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)